

ROSS LENDING SOLUTIONS LLC

GUÍA COMPLETA DE LICENCIA OCCC
Tipos de Préstamos Autorizados, Requisitos Legales y Cumplimiento

Documento	Valor
Licencia Solicitada	Regulated Lender License — OCCC Texas
Ley Aplicable	Texas Finance Code, Chapter 342
Subcapítulos Cubiertos	Subchapter E, F y G
Regulador	Office of Consumer Credit Commissioner (OCCC)
Portal de Licencia	NMLS — nmls.org
Empresa	Ross Lending Solutions LLC
Estado	Texas
Fecha de Generación	11 de May de 2026
Clasificación	USO INTERNO — CONFIDENCIAL

Este documento es una guía de referencia interna. No constituye asesoría legal. Para decisiones legales, consulte con un abogado licenciado en Texas.

ÍNDICE

1. Resumen de la Licencia Regulated Lender
2. SUBCHAPTER E — Préstamos al Consumidor (No Bienes Raíces)
3. SUBCHAPTER F — Préstamos Pequeños / Signature Loans
4. SUBCHAPTER G — Hipotecas Secundarias
5. Tabla Comparativa de Todos los Tipos de Préstamo
6. Requisitos de Licencia y Activos Mínimos
7. Prácticas Prohibidas (Subchapter K)
8. Requisitos de Divulgación y Documentación
9. Reportes Anuales y Trimestrales (QAR)
10. Calendario de Cumplimiento Anual
11. Checklist de Cumplimiento OCCC
12. Recursos y Contactos

1. RESUMEN DE LA LICENCIA REGULATED LENDER

La licencia de Regulated Lender emitida por la Office of Consumer Credit Commissioner (OCCC) del Estado de Texas autoriza a entidades no bancarias a realizar préstamos al consumidor con tasas de interés superiores al 10% anual. Esta licencia cubre tres subcapítulos del Texas Finance Code Chapter 342, cada uno con diferentes límites y condiciones.

¿Quién necesita esta licencia?

- Cualquier prestamista no bancario que cobre más del 10% de interés anual
- Empresas que otorguen préstamos personales, préstamos con título de vehículo, o hipotecas secundarias
- Negocios de préstamos tipo 'signature loans' o préstamos pequeños

2. SUBCHAPTER E — PRÉSTAMOS AL CONSUMIDOR

(Consumer Installment Loans — Non-Real Property)

2.1 Descripción

Los préstamos bajo Subchapter E son préstamos al consumidor a plazos que NO están asegurados por bienes raíces. Son los préstamos más comunes para prestamistas regulados e incluyen préstamos personales, préstamos con título de auto, y préstamos asegurados por propiedad personal.

2.2 Características Principales

Característica	Detalle
Monto Mínimo Típico	> \$1,500 (sin mínimo legal, pero Sub F cubre los pequeños)
Monto Máximo	Sin límite legal (sujeto a capacidad del prestatario)
Garantía/Colateral	Puede ser: Sin garantía (firma), Propiedad personal, Título de vehículo
Tipo de Interés	Interés add-on o true daily earnings
Cuota Administrativa Máx.	\$125 (ajustado anualmente por CPI, vigente julio 2024)
Seguro de Crédito	Permitido (vida, discapacidad, propiedad)
Cargos por Default	5% del pago si se atrasa 10+ días

2.3 Tasas de Interés Máximas (Subchapter E)

Las tasas se calculan por tramos del monto del préstamo. A mayor monto, menor tasa permitida:

Porción del Préstamo	Tasa Máxima Anual	Ejemplo (\$2,000 préstamo)
\$0 — \$500	30% anual	30% sobre los primeros \$500
\$500.01 — \$1,050	24% anual	24% sobre \$500.01 a \$1,050
\$1,050.01 — \$2,500	18% anual	18% sobre \$1,050.01 a \$2,000
Más de \$2,500	18% (Cap. 303 ceiling)	Techo alternativo Chapter 303

■■ **IMPORTANTE:** Las tasas se ajustan anualmente por la OCCC. Siempre verificar los brackets vigentes en occc.texas.gov/publications/interest-rates/

2.4 Productos que Puedes Ofrecer bajo Sub E

- Préstamos personales a plazos (installment loans)
- Préstamos con título de auto como garantía (auto title loans)
- Préstamos asegurados por propiedad personal (joyas, electrónicos, etc.)
- Préstamos de emergencia / préstamos médicos
- Consolidación de deuda
- Préstamos para mejoras del hogar (si NO tienen garantía de bienes raíces)

3. SUBCHAPTER F — PRÉSTAMOS PEQUEÑOS

(Small Installment Loans / Signature Loans)

3.1 Descripción

Los préstamos bajo Subchapter F son préstamos pequeños, típicamente hasta ~\$1,500. Estos son préstamos de 'firma' (signature loans) donde el prestatario solo firma un pagaré sin necesidad de colateral. Son préstamos pre-computados con cargos de adquisición.

3.2 Características Principales

Característica	Detalle
Monto Máximo	~\$1,500 (referencia bajo Chapter 341 Subchapter C)
Garantía/Colateral	Típicamente sin garantía (solo firma del prestatario)
Método de Interés	Pre-computado (acquisition charge + handling charge)
Cargo de Adquisición Máx.	Menor entre \$125 o 12.5% del anticipo en efectivo
Seguro de Crédito	NO permitido bajo Subchapter F
Otros Cargos	NO permitidos (excepto interés por default)
Interés por Default	5% adicional O \$10.00 (lo que sea aplicable)

3.3 Límites de Plazo (Subchapter F)

Monto del Préstamo	Plazo Máximo
\$100 o menos	Menor entre: 1 mes por cada \$10 del préstamo O 6 meses máximo
Más de \$100	1 mes por cada \$20 del préstamo
Ejemplo: \$500	25 meses máximo ($500 \div 20 = 25$)
Ejemplo: \$1,000	50 meses máximo ($1000 \div 20 = 50$)
Ejemplo: \$1,500	75 meses máximo ($1500 \div 20 = 75$)

3.4 Tasas de Interés Efectivas (Subchapter F)

Debido a los cargos pre-computados en montos pequeños, las tasas efectivas APR pueden ser muy altas:

Rango Típico de APR	80% — 240% APR
¿Es legal?	SÍ — OCCC autoriza estas tasas bajo Subchapter F
Nota	El APR alto se debe al monto pequeño y plazo corto, NO a abuso

3.5 Productos bajo Sub F

- Préstamos pequeños de firma (signature loans hasta ~\$1,500)
- Préstamos de emergencia pequeños
- Adelantos de efectivo a corto plazo
- NO se permite seguro de crédito
- NO se permiten cargos adicionales

4. SUBCHAPTER G — HIPOTECAS SECUNDARIAS

(Secondary Mortgage Loans — Second Lien)

4.1 Descripción

Los préstamos bajo Subchapter G son hipotecas secundarias (second liens) aseguradas por bienes raíces del prestatario. Estos son más complejos y requieren cumplimiento adicional incluyendo revisión de abogado en Texas.

Característica	Detalle
Monto Mínimo / Máximo	Sin límite (determinado por valor de la propiedad)
Garantía	OBLIGATORIA — Second lien sobre bienes raíces
Tasa Máxima (True Daily)	18% anual
Tasa Máxima (Pre-computado)	14.5% anual
Seguro	Permitido (crédito y propiedad)
Cargos Adicionales	Avalúo, título, recording fees — permitidos
Revisión de Abogado	OBLIGATORIA en Texas para docs de bienes raíces (\$83.001)

■■ NOTA: Si planeas ofrecer hipotecas secundarias, Sí necesitas un abogado para preparar o revisar los documentos. Esto es diferente a Sub E y Sub F.

5. TABLA COMPARATIVA — TODOS LOS TIPOS DE PRÉSTAMO

	SUBCHAPTER E	SUBCHAPTER F	SUBCHAPTER G
Nombre	Consumer Installment	Small/Signature Loan	Secondary Mortgage
Monto	> \$1,500 (sin tope)	Hasta ~\$1,500	Sin límite
Garantía	Opcional	Solo firma	Bienes raíces (obligatorio)
Tasa Máx.	18-30% (por tramos)	80-240% APR	18% (14.5% pre-comp)
Admin Fee	\$125 máx.	\$125 o 12.5%	Variable
Seguro Crédito	■ Permitido	■ No permitido	■ Permitido
Plazo	Flexible	Fórmula por monto	Flexible
Abogado	No requerido	No requerido	Sí requerido
Complejidad	Media	Baja	Alta
Uso Común	Préstamos personales	Emergencia / corto plazo	Home equity 2nd lien

6. REQUISITOS DE LICENCIA Y ACTIVOS MÍNIMOS

Requisito	Detalle	Estado Ross Lending
Activos Netos Mínimos	\$25,000	■ \$27,000 depositados
Surety Bond	\$0 en Texas (exento)	■ No aplica
Solicitud NMLS	Formulario MU1 en nmls.org	■ En proceso
Fingerprints (FBI/OCCC)	Todos los oficiales/directores	■ Pendiente
Estado Financiero ADM17	Balance sheet auditado	■ Generado
Background Check	Historial criminal de officers	■ Pendiente
Registered Agent en TX	Agente de servicio en Texas	■ Registrado
Cuenta Bancaria en TX	Cuenta comercial en Texas	■ Happy State Bank
Programa AML/BSA	Política anti-lavado documentada	■ Generado (17 secciones)
Fee de Solicitud OCCC	Variable (verificar en NMLS)	■ Pendiente

7. PRÁCTICAS PROHIBIDAS (SUBCHAPTER K)

La Sección 342.501 a 342.508 del Texas Finance Code establece las prácticas que están Estrictamente Prohibidas para prestamistas regulados:

Sección	Prohibición	Consecuencia
§342.501	Dividir una deuda en múltiples contratos para evadir límites	nulidad del contrato
§342.502	Prestar más del monto autorizado por subcapítulo	Multas + devolución
§342.503	Tomar garantía no autorizada para el tipo de préstamo	Sanción administrativa
§342.504	Incluir confesión de juicio o poder notarial amplio en contratos	Cláusula NULA de pleno derecho
§342.505	No divulgar monto financiado y calendario de pagos completos	Plataforma TILA + multas
§342.506	Hacer firmar documentos en blanco al prestatario	Documento NULO
§342.507	Incluir cláusula de renuncia de derechos del prestatario	Cláusula NULA
§342.508	Exceder el plazo máximo autorizado para el tipo de préstamo	Multas
§342.603	Cobrar cargos excesivos no autorizados	Devolución + multas
§342.604	Violar protecciones especiales para militares	Sanciones severas

■ ■ Tu sistema ya está configurado para evitar estas prácticas: no permite documentos en blanco, calcula automáticamente las tasas dentro de los límites, y genera divulgaciones TILA completas.

8. REQUISITOS DE DIVULGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Documento Requerido	Contenido	¿Tu Sistema lo Genera?
Contrato de Préstamo	Términos completos, firmas de ambas partes	■ Sí (ES + EN)
Truth in Lending (TILA)	APR, monto financiado, cargo financiero total, todas las tasas	■ Sí
Calendario de Pagos	Fecha, monto, desglose principal/interés por cada pago (amortización)	■ Sí
Pagaré (Promissory Note)	Promesa de pago firmada	■ Sí
Aviso de Derecho a Cancelar	3 días para hipotecas (Sub G solamente)	N/A para Sub E/F
Recibo de Cada Pago	Comprobante por cada pago recibido	■ Sí (PDF nuevo)
Records por 4 Años	Todos los docs del préstamo, pagos, correspondencia	■ Sí Base de datos

9. REPORTES ANUALES Y TRIMESTRALES

Reporte	Frecuencia	Fecha Límite	Dónde se Presenta
Reporte Anual OCCC	Anual	30 de junio (datos del año anterior)	Portal OCCC online
QAR (Quarterly Activity)	Trimestral	Trimestre siguiente	NMLS (nmls.org)
Renovación de Licencia NMLS	Anual	~1 de noviembre	NMLS (nmls.org)
Actualización MU1/MU3	Cuando hay cambios	30 días después del cambio	NMLS

9.1 Contenido del Reporte Anual OCCC

Schedule	Contenido
Schedule A	Préstamos originados por tipo, cantidad y monto
Schedule B	Volumen de préstamos y saldos pendientes
Datos Financieros	Cifras GAAP: ingresos, gastos, activos netos
Morosidad	Préstamos vencidos por categoría (30/60/90+ días)
Defaults	Préstamos en default y pérdidas

■ Tu sistema ya genera todos estos datos automáticamente desde el módulo de Reportes y Compliance.

10. CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO ANUAL

Mes	Actividad	Detalle
Enero	Preparar datos del año anterior	Recopilar datos para reporte anual
Marzo	Trimestral Q4 (año anterior)	Presentar QAR del Q4 previo
Mayo	Reporte Anual OCCC	Preparar y revisar antes del deadline
Junio 30	■■ DEADLINE Reporte Anual	Fecha límite de presentación
Julio	Nuevas tasas CPI	OCCC publica brackets actualizados
Septiembre	Revisión interna	Auditoría interna de cumplimiento
Noviembre	Renovación NMLS	Renovar licencia en portal NMLS
Diciembre	Cierre fiscal	Preparar datos para reporte del siguiente año
Trimestral	QAR	Presentar después de cada trimestre
Continuo	Records	Mantener todos los registros accesibles para inspección OCCC

11. CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO OCCC

#	Requisito	Estado
1	Licencia OCCC vigente	■ En proceso
2	Activos netos ≥ \$25,000	■ Cumple (\$27K)
3	Programa AML/BSA documentado	■ 17 secciones
4	Contratos con divulgaciones TILA completas	■ Auto-generados
5	Tasas dentro de límites legales por subcapítulo	■ Calculadora validada
6	Records mantenidos por 4+ años	■ Base de datos permanente
7	Recibos emitidos por cada pago	■ PDF automático
8	Sin documentos en blanco	■ Pre-llenados
9	Sin cláusulas de renuncia de derechos	■ Revisado
10	Sin confesiones de juicio en contratos	■ No incluidas
11	Reporte Anual listo para presentar	■ Generador automático
12	QAR trimestral listo	■ Generador automático
13	Estado financiero ADM17	■ Generado
14	Cuestionario bancario completado	■ Centennial Bank
15	Confirmación bancaria	■ Happy State Bank
16	Protecciones para militares (MLA)	■ Implementar
17	Fingerprints registrados	■ Pendiente
18	Background check completado	■ Pendiente

12. RECURSOS Y CONTACTOS

Recurso	URL / Contacto
OCCC — Regulated Lenders	occc.texas.gov/industry/regulated-lenders/
NMLS Portal	nmls.org
Texas Finance Code Ch. 342	statutes.capitol.texas.gov (Chapter 342)
Tasas de Interés Vigentes	occc.texas.gov/publications/interest-rates/
Guía de Reporte Anual	occc.texas.gov (ANNUAL_REPORT_FILING_GUIDE.pdf)
Proceso de Examinación OCCC	occc.texas.gov/industry/regulated-lenders/examination-process/
OCCC Email (Reportes)	annualreport@occc.texas.gov

OCCC Teléfono	512-936-7652
---------------	--------------

Este documento fue preparado como guía de referencia interna para Ross Lending Solutions LLC. No constituye asesoría legal. La información está basada en el Texas Finance Code Chapter 342, 7 Texas Administrative Code Chapter 83, y publicaciones oficiales de la OCCC. Las tasas y montos se ajustan periódicamente — siempre verifique los valores vigentes en occc.texas.gov.

Ross Lending Solutions LLC — Guía de Licencia OCCC — 11/05/2026 — CONFIDENCIAL